।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

आदेश

निवेदन नम्बर-०८३-FN३६३२, ३६३१, ३६३०

विषय- थुनामुक्त भई मुद्दाको कारवाहीमा संलग्न रहन पाउँ।

ईन्द्र प्रसाद गेलाल.....निवेद

विरुद्ध

रामचन्द्र सिपाई समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार..... विपक्ष

मुद्दा-ठगी (०८०-C१-१०३२२)

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद गेलालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रियहरि भण्डारी र श्री दिपकराज जोशी एवं कारागार कार्यालयमार्फत उपस्थित गराइएका निवेदक प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद गेलालको समेत कुरा सुनियो।

निवेदक प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद गेलालले आफू लामो समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको, अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको, संस्थाको ऋण लगानी असुल गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको, बचत फिर्ता समन्वय समितिमार्फत केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइरहेको तथा आफू थुनामुक्त भएमा एक वर्षभित्र बचत फिर्ता गरी मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धरौटीमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ।

अब निवेदकको माग तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मिति २०८१।०२।३० देखि हालसम्म एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेको, मुद्दाको अन्तिम किनारा हुन बाँकी रहेको तथा निवेदकको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था रहेको नदेखिंदा निजलाई धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्षमा राख्न सकिने देखिन आयो।

प्रतिवादी इन्द्र प्रसाद गेलालको थुनछेक पछिको मुद्दाको कामकारबाहीबाट प्राप्त प्रमाणहरू, कतिपय जाहेरवालाहरूले आफ्नो बचत रकम आंशिक रूपमा र कतिपयले पूर्ण रूपमा प्राप्त गरी पूर्ण रकम प्राप्त गर्ने जाहेरवालाहरूले आफ्नो हकमा मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था, निवेदक प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद गेलालले न्यायिक प्रक्रियामा समेत सहयोग पुऱ्याएको अवस्था, बचत रकम फिर्ता समन्वय समितिका संयोजक विनोद शमशेर कुँवरले मिति २०८३।०४।०६ मा गरेको प्रतिक्रिया बयान, यसै मुद्दाका अन्य सह-प्रतिवादीहरूलाई धरौटमा तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश हुँदा यस अदालतमा लिइएका आधार कारणसमेतलाई समष्टिगत रूपमा विचार गर्दा, प्रारम्भिक

थुनछेक आदेश हुँदाको अवस्थापश्चात् बचत फिर्ता र ऋण असुलीसम्बन्धी परिस्थितिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ। केही बचत रकम फिर्ता भएको तथ्यवाट मात्र आरोपित कसुरको दायित्व स्वतः समाप्त हुने नभए तापनि उक्त तथ्य हाल थुनछेकको अवस्था पुनर्विचार गर्ने सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिन्छ। निवेदकले एक वर्षभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र समन्वय समितिका संयोजकको प्रतिक्रिया बयानवाट समेत ऋण असुलीमा निजको उपस्थितिको उपयोगिता देखिएको अवस्थामा अदालतमा निजको नियमित उपस्थिति, प्रमाणको संरक्षण तथा बचत फिर्ताको कार्यमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सर्त तोकी थुनाबाहिरबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु मनासिब देखियो। पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी, प्रस्तुत आदेशबाट कसुर वा बिगोसम्बन्धी अन्तिम निष्कर्षमा कुनै असर नपर्ने गरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदक प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद गेलालसँग सोही संहिताको दफा ७२ का आधारमा ३ वटै मुद्दाको रोहमा समष्टिगत रूपमा रु. २५,००,०००।- (पच्चीस लाख) धरौट वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दाखिल गरेमा देहायका सर्त पालना गर्ने कागज गराई, अन्य मुद्दा वा कारणवाट थुनामा राख्नुपर्ने नभए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गरी तारिखमा राख्नू। दाखिल गर्न नसके कानूनबमोजिम गर्नू।

<u>सर्त तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था</u>

१. निवेदक प्रतिवादीले अदालतबाट तोकिएको प्रत्येक तारिख तथा आवश्यक परेको अन्य समयमा उपस्थित भई मुद्दाको कारवाहीमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। आफ्नो हालको बसोबास, सम्पर्क नम्बर र पहिचान खुल्ने विवरण अदालतमा दाखिल गर्नुपर्नेछ। ठेगाना वा सम्पर्क परिवर्तन भए सात दिनभित्र जानेकारी दिनुपर्नेछ।

२. निजले निवेदनमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार थुनामुक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित, थुनामुक्त भएको तीस दिनभित्र बचत फिर्ता समन्वय समितिसँग समन्वय गरी अदालतमा कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजनामा प्रमाणित बचत दायित्व, पहिले फिर्ता भइसकेको रकम, बाँकी रकम, असुल गर्न सकिने ऋण, भुक्तानीका वैध स्रोत र त्रैमासिक लक्ष्य स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। सोको निम्ति बचत फिर्ता समन्वय समिति निज प्रतिवादीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ।

३. बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको प्रत्येक कारोबार संस्थाको आधिकारिक लेखा र बैंकिङ माध्यमबाट अभिलेखित गर्नुपर्नेछ। बचतकर्ताको नाम, भुक्तानी रकम, मिति र भरपाईसहितको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।

४. रकम फिर्ता गर्दा कानूनबमोजिमको प्राथमिकता र सम्बन्धित निकायको वैध निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ। कुनै जाहेरवाला वा बचतकर्तालाई जाहेरी फिर्ता लिन, बयान बदल्न वा मिलापत्र गर्न दबाब, प्रलोभन वा धम्की दिन पाइने छैन। मिलापत्र हुन सक्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको स्वतन्त्र सहमति र प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पेस गर्न सकिनेछ।

५. निजले साक्षीलाई प्रभावित गर्न, संस्थाको लेखा वा अन्य प्रमाण नष्ट गर्न, लुकाउन वा फेरबदल गर्न तथा मुद्दाको कारबाहीमा बाधा पुऱ्याउन पाउने छैन।

६. ऋण असुली र बचत फिर्तासम्बन्धी काम अधिकारप्राप्त समिति तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्नेछ।

७. अदालतको पूर्वअनुमतिबिना विदेश जान पाउने छैन। विदेश जान आवश्यक परे कारण, अवधि र फर्कने मिति खुलाई पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।

८. यदि थुनामुक्त भएको मितिले १ वर्षसम्म पनि प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेमा सो एक एक वर्ष पूरा भएपछि बचत फिर्ताको उपलब्धि, बाँकी दायित्व, कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध र आगामी कार्ययोजनासहितको समग्र विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। सो विवरण तथा सर्त पालनाको अवस्था समीक्षा गर्न एक वर्ष पूरा हुने समयसँग मिल्ने गरी सुनुवाइको तारिख तोक्नू। यसबीच मुद्दाको नियमित कारबाही र फैसला गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।

यस आदेशबमोजिम धरौट वा जमानत स्वीकार भएपछि सर्तहरूको जानकारी गराई निवेदक प्रतिवादीको सहीछापसहितको प्रतिवद्धता कागज मिसिल सामेल राख्नू। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को उपदफा (२) बमोजिम यो आदेश भएको तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जानकारी पठाउनू। आदेशको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई दिई मुद्दाको बाँकी कारबाही नियमानुसार अगाडि बढाउनू। साथै प्रस्तुत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै लगाउको मिसिलमा समेत राख्नू।

२०८३/०७/१३

जिल्ला न्यायाधीश

इति संवत् २०८३ साल कात्तिक महिना १३ गते रोज ६ शुभम्.....